KAPITOLU 484

ATT DWAR IS-*SECURITISATION*

Biex jipprovdi dwar securitisation*, biex jirregola l-liġijiet eżistenti f'sostenn tas-*securitisation *u biex jintroduċi regoli ġodda dwar il-mezzi tas-*securitisation.

1 ta' Settembru, 2006

L-ATT V tal-2006, kif emendat bl-Avviż Legali 427 tal-2007, u bl-Atti X tal-2011 u XX tal-2013 u V tal-2020.

TAQSIMA I

ĠENERALI

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar is-*Securitisation*. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma titlobx xort'oħra: Tifsir. *Emendat: X. 2011.89; V.2020.51.*

"assi tas-securitisation" tfisser kull attiv, kemm jekk jeżisti kemm jekk futur, kemm jekk mobbli kemm jekk immobbli, kemm jekk tanġibbli kemm jekk mhux tanġibbli, u meta r-rabta tal-kliem tkun hekk tippermetti, tinkludi riskji;

"l-awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"kitba" ikollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-Att dwar l-Interpretazzjoni, u għandha tinkludi trasmissjonijiet bil-*fax* u komunikazzjonijiet bil-posta elettronika; Kap. 249.

"kollateral tas-sigurtà" tfisser kollateral provdut minn persuna li tipprovdi l-kollateral b'sigurtà għal, jew lil, persuna li tieħu l-kollateral, u f'każijiet meta l-proprjetà sħiħa tal-kollateral tibqa' għand il-persuna li tipprovdi l-kollateral, meta jiġi stabbilit id-dritt tas-sigurtà;

"kollateral tat-trasferiment tat-titolu" tfisser kollateral provdut minn persuna li tipprovdi l-kollateral, inkluż kull ftehim ta' xiri mill-ġdid u assenjazzjonijiet fil-forma ta' sigurtà, li permezz tiegħu il-persuna li tipprovdi l-kollateral titrasferixxi l-proprjetà sħiħa tal-kollateral lill-persuna li tieħu l-kollateral sabiex tassigura jew b'mod ieħor tkopri t-twettiq ta' kull obbligazzjoni;

"krediturі tas-*securitisation*" tfisser il-krediturі jew il-klassijiet ta' krediturі kollha ta' mezz tas-*securitisation*, fir-rigward ta' operazzjoni tas-*securitisation*, li l-kreditu tagħha jkun assikurat b'kull mezz li jkun, kemm jekk b'kollateral ta' assikurazzjoni jew b'kollateral tat-trasferiment tat-titolu, inkluż, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, l-oriġinatur, kull persuna li jkollha xi strument finanzjarju wieħed jew aktar maħruġ mill-mezz tas-*securitisation*, li ma tkunx azzjonist ta' mezz tas-*securitisation*, jekk dan japplika, kull min isellef, *hedge counterparty*, persuna li tipprovdi l-likwidità u persuna li tipprovdi is-sostenn tal-kreditu tal-mezz tas-*securitisation* u kull *trustee* li

jaġixxi għan-nom ta' xi wieħed minnhom;

"kumpannija tal-investiment" tfisser kumpannija ta' investiment b'kapital fiss jew kumpannija ta' investiment b'kapital varjabbli, liema termini rispettivi għandu jkollhom l-istess tifsira bħal dik rispettivament mogħtija lilhom mill-Att dwar il-Kumpanniji;

Kap. 386.

"mezz tas-*securitisation*" tfisser mezz kif imsemmi fl-artikolu 3;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji;

"oriġinatur" jew "ċedent" tfisser persuna, inkluż il-Gvern jew Kunsill Lokali, li:

(*a*) jittrasferixxi b'kull mezz assi ta' *securitisation* lil xi mezz tas-*securitisation*, jew

(*b*) jagħmel ftehim ma' mezz tas-*securitisation* biex jittrasferixxi kull riskju kemm fl-intier tiegħu kemm in parti lill-mezz tas-*securitisation*, jew

(*ċ*) jikseb self jew faċilità oħra minn mezz tas-*securitisation*, liema self jew faċilità tkun assigurata direttament jew indirettament fuq l-assi tas-*securitisation*, u t-terminu oriġinatur jew ċedent għandu jinkludi wkoll l-impriżi sussidjarji jew affiljati kollha tiegħu;

"riċevibbli" tfisser dritt li jiġi riċevut ħlas ta' somma monetarja tkun kemm tkun, inkluż id-dritt li jiġi riċevut ħlas ta' somom filġejjieni li mhux stabbiliti mingħand debituri li għadhom m'humiex stabbiliti min huma;

"riskji" tfisser kull riskju ta' kull tip, inklużi dawk li joħorġu minn kull dritt dwar l-assi, kemm mobbli kemm immobbli, tanġibbli jew mhux tanġibbli, futuri jew li jeżistu, riskji li jirriżultaw minn xi obbligu jew attività ta' terzi persuni u riskji li jirriżultaw minn xi avveniment jew ċirkostanza;

"*securitisation*" tfisser operazzjoni jew arranġament li permezz tiegħu mezz tas-*securitisation*, direttament jew indirettament:

(*a*) jikseb assi tas-*securitisation* minn oriġinatur b'kull mezz, jew

(*b*) jieħu kull riskju minn oriġinatur b'kull mezz li jkun, jew

(*ċ*) jagħti self assigurat jew xi faċilità jew faċilitajiet oħra assigurati lil oriġinatur,

u jiffinanzja xi waħda jew kull ħaġa minn dawk imsemmija hawn qabel, direttament jew indirettament, fl-intier jew in parti, permezz tal-ħruġ ta' strumenti finanzjarji, u jinkludi atti preparatorji mwettqa f'dak li għandu x'jaqsam ma' dak imsemmi hawn qabel;

"strumenti finanzjarji" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-Att dwar is-Swieq Finanzjarji;

Kap. 345.

Kap. 345.

"titoli" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-Att dwar is-Swieq Finanzjarji;

"*underlying debtor*" tfisser, meta dan ikun japplika, persuna li l-

obbligazzjoni tagħha lejn l-oriġinatur kienet l-għan ta' operazzjoni ta' *securitisation*.

TAQSIMA II

MEZZI TAS-*SECURITISATION*

Forma legali ta' mezz tas-*securitisation*.

3. (1) Mezz tas-*securitisation* jista' jkun:

(*a*) kumpannija, inkluża kumpannija tal-investiment;

(*b*) soċjetà kummerċjali;

(*ċ*) *trust* maħluq b'dokument miktub; jew

(*d*) kull struttura legali oħra li l-awtorità kompetenti tista', permezz ta' avviż, tippermetti li tintuża għal operazzjoni tas-*securitisation*,

stabbilit taħt il-liġijiet ta' Malta jew dawk ta' ġurisdizzjoni rikonoxxuta mill-awtorità kompetenti.

(2) Meta mezz tas-*securitisation* ikun stabbilit skont dan l-Att:

(*a*) l-għanijiet u l-iskopijiet ta' tali mezz għandhom ikunu limitati għal tali materji li huma neċessarji sabiex jitwettqu kull operazzjoni jew l-operazzjonijiet kollha maħsuba jew meħtieġa sabiex tiġi implimentata jew ikun hemm parteċipazzjoni f'operazzjoni tas-*securitisation* u l-attivitajiet kollha relatati u anċillari inklużi, mingħajr limitazzjoni l-akkwist, l-amministrazzjoni u l-ġbir ta' krediti u riċevibbli oħra jew assi oħra tas-*securitisation*, it-teħid ta' riskji, l-għoti ta' self assigurat, il-ħruġ ta' strumenti finanzjarji jew is-self ta' fondi sabiex jiġi finanzjat l-akkwist ta' assi jew t-teħid ta' riskji, it-tqabbid ta' fornituri ta' servizzi sabiex jamministraw jew isostnu l-attivitajiet tiegħu u l-iffirmar ta' strumenti derivattivi; u

(*b*) id-dokument kostituttiv tiegħu għandu jgħid speċifikament li huwa mezz stabbilit bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Operazzjonijiet tas-*securitisation*.

4. (1) Operazzjoni tas-*securitisation* tista' ssir billi jintuża aktar minn mezz tas-*securitisation* wieħed, kemm jekk stabbilit skont il-liġijiet ta' Malta kemm mod ieħor, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jiftiehmu bl-istess mod.

(2) Mezzi tas-*securitisation* stabbiliti taħt dan l-Att ma jistgħu imexxu ebda negozju jew kummerċ, ħlief dak li għandu x'jaqsam ma' jew ikun anċillari għall-operazzjoni tas-*securitisation*.

Mezz tas-*securitisation* m'hu meħtieġ li jikseb ebda liċenza.
Emendat: XX. 2013.105.

5. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, u tkun xi tkun in-natura tal-assi tas-*securitisation* meħtieġa jew tar-riskji meħuda mill-mezz tas-*securitisation*, imma mingħajr preġudizzju għall-artikolu 5A, il-mezz tas-*securitisation* m'għandu jkun meħtieġ jikseb ebda liċenza, permess jew awtorizzazzjoni għajr kif provdut f'dan l-Att jew f'regolamenti magħmulin taħtu u partikolarment, iżda mingħajr limitu għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, m'għandu jeħtieġ ebda liċenza taħt l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju, l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji, u salv dak li hemm provdut fl-artikolu 5A, l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni. Il-ħruġ u l-offerta ta' strumenti finanzjarji bil-mezz tas-*securitisation* għandu madankollu jkompli jiġi regolat bid-dispożizzjonijiet relevanti tal-Att dwar il-Kumpanniji u l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment:

Kap. 370.
Kap. 371.
Kap. 376.
Kap. 403.
Kap. 386.

Iżda ebda ħaġa li tinsab f'dan l-artikolu m'għandha taffettwa xi dispożizzjoni tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, u l-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa.

Kap. 123.
Kap. 372.

Meta dan l-Att ma japplikax.
Miżjud: XX. 2013.106.
Kap. 403.

5A. Kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra fl-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni jew f'regolamenti maħruġin taħtu, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att m'għandhomx japplikaw għal mezz għal għan speċifiku tar-riassigurazzjoni mwaqqaf u regolat b'regolamenti maħruġin taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni skont l-artikolu 64 ta' dak l-Att:

Iżda ebda ħaġa li tinsab f'dan l-artikolu m'għandha tolqot xi dispożizzjoni tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, u l-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa dwar dawk il-mezzi ta' *securitisation*.

Kap. 123.
Kap. 372.

Mezzi tas-*securitisation* m'għandhomx jiġu kkunsidrati skemi ta' investiment kollettiv.

6. Il-mezzi tas-*securitisation* m'għandhomx jitqiesu skemi ta' investiment kollettiv kif imfisser fl-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' ssemmi permezz ta' avviż lil ċerti kategoriji ta' mezzi tas-*securitisation* biex dawn ikunu skemi ta' investiment kollettiv, u f'każ bħal dak l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi sa fejn id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, għandu jkun japplika għall-imsemmija kategoriji tal-mezzi tas-*securitisation*.

Kap. 370.

Mezz tas-*securitisation* separat u indipendenti mill-oriġinatur.
Kap. 386.

7. Ebda proċedura meħuda fir-rigward tal-oriġinatur taħt l-Att dwar il-Kumpanniji, jew taħt kull liġi oħra, inkluży kull proċedura ta' xoljiment u stralċ, kull proċedura ta' rkupru ta' kumpannija, kull rikostruzzjoni ta' kumpannija u kull proċedura li taffettwa id-drittijiet tal-krediturі b'mod ġenerali m'għandhom jaffetwaw:

(*a*) il-mezz tas-*securitisation*;

(*b*) kull assi tas-*securitisation* miksuba jew ir-riskji meħuda mill-mezz tas-*securitisation*, kif ukoll kull *cashflow* jew assi oħra tal-mezz tas-*securitisation*;

(*ċ*) kull ħlas dovut mid-debituri sottostanti fir-rigward ta' assi tas-*securitisation*.

8. (1) Il-mezz tas-*securitisation* jista' jiddelega r-responsabbiltà tal-immaniġġjar għall-amministrazzjoni ta' kuljum tal-mezz tas-*securitisation* jew tal-assi jew tar-riskji tiegħu, inkluż il-ġbir ta' kull talba, lil kull terza persuna, inkluż l-oriġinatur.

Delega ta' responsabbiltajiet u funzjonijiet amminstrattivi mill-mezzi tas-*securitisation*.

(2) Meta dik l-amministrazzjoni tkun ġiet delegata mill-mezz tas-*securitisation* lill-oriġinatur, dan tal-aħħar ma għandu jkun jeħtieġ ebda liċenza jew għarfien ieħor mill-awtorità kompetenti taħt ebda liġi li tkun tapplika.

(3) Sakemm il-ftehim bejn il-mezz tas-*securitisation* u dik il-persuna speċifikament ma jipprovdix xort'oħra, il-persuna delegata b'din l-amministrazzjoni għandha tkun obbligata li tissegrega dawn l-assi mill-assi tagħha stess u dawk ta' klijenti oħra. Din is-segregrazzjoni għandha tidentifika b'mod ċar ir-riċevibbli jew l-assi tas-*securitisation* li huma tal-mezz tas-*securitisation* u dik il-persuna għandha żżomm informazzjoni dettaljata tal-assi kollha li tkun irċeviet u iddisponiet minnhom.

(4) Kull assi miżmuma minn kull terza persuna bħal dik għal mezz tas-*securitisation* għandhom jitqiesu li qed jinżammu bħala *trust* minn dik it-terza persuna għall-benefiċċju tal-mezz tas-*securitisation*.

TAQSIMA III

IT-TRASFERIMENT TA' ASSI TA' *SECURITISATION*

9. (1) L-oriġinatur u l-mezz tas-*securitisation* għandhom jagħżlu b'mod liberu kull mod ta' trasferiment ta' assi tas-*securitisation*, inklużi, mingħajr limitazzjoni, in-novazzjoni, il-bejgħ, iċ-ċessjoni u d-dikjarazzjoni ta' *trust*.

Trasferiment tal-assi tas-*securitisation*.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, trasferiment ta' assi ta' *securitisation* minn oriġinatur għal mezz ta' *securitisation* bħal dak, għandu jkun validu u enforzabbli skont it-termini tiegħu stess u skont dan l-Att u ma għandux ikun soġġett għal karatterizzazzjoni mill-ġdid għal ebda raġuni.

(3) Id-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Att għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għat-trasferimenti kollha minn oriġinatur lil mezz ta' *securitisation* jew krediturі tas-*securitisation*, kif ukoll għat-trasferimenti kollha magħmulin minn mezz ta' *securitisation* lil mezzi tas-*securitisation* oħra jew lil krediturі tas-*securitisation*.

10. (1) Meta assi ta' *securitisation* jkun ċedut lil mezz ta' *securitisation* skont dan l-Att, ċessjoni bħal dik għandha tiġi trattata bħala waħda finali, assoluta u li torbot lill-oriġinatur, lill-mezz tas-*securitisation* u lit-terzi kollha u dik iċ-ċessjoni ma għandhiex tkun:

Ċessjonijiet.

(*a*) soġġetta għal tħassir, rexiżjoni, revokazzjoni jew terminazzjoni, varjazzjoni jew tnaqqis minn xi persuna u għal ebda raġuni;

(*b*) soġġetta għal xi dritt ta' krediturі tal-oriġinatur għal ebda raġuni;

(*ċ*) soġġetta għall-ebda dritt ta' likwidatur, amminstratur

provviżorju, riċevitur, kuratur, kontrollur, kontrollur speċjali tal-oriġinatur jew xi uffiċjal ieħor bħal dak tal-oriġinatur għal ebda raġuni.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw minkejja kull projbizzjoni jew restrizzjoni kontrattwali jew statutorja fuq l-oriġinatur biex iċedi l-assi tas-*securitisation* kollu kemm hu jew biss f'parti lil kull terza persuna. Il-Ministru, b'parir tal-awtorità kompetenti, jista' permezz ta' avviż jiddikkjara t-tipi ta' kuntratti li din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għalihom.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) ma għandhomx japplikaw:

(*a*) meta jkun hemm frodi daparti tal-mezz tas-*securitisation*, jew

(*b*) fir-rigward ta' kull ċessjoni li saret fi żmien meta l-mezz tas-*securitisation* kien jaf jew messu kien jaf li kien hemm applikazzjoni għax-xoljiment u l-istralċ tal-oriġinatur kien pendenti minħabba f'insolvenza, jew li l-oriġinatur ħa passi formali taħt xi liġi applikabbli biex iwassal għax-xoljiment u l-istralċ tiegħu minħabba fl-insolvenza:

Iżda, sakemm il-mezz tas-*securitisation* kellu għarfien attwali tal-imsemmija kwistjoni, għall-iskopijiet tas-subartikolu (3)(*b*), għandu jitqies li l-mezz tas-*securitisation* ma setax ikun jaf li kien hemm applikazzjoni għax-xoljiment u l-istralċ tal-originatur minħabba f'insolvenza pendenti, jew li l-oriġinatur ikun ħa passi formali taħt il-liġi applikabbli biex jwassal għax-xoljiment u l-istralċ minħabba fl-insolvenza jekk l-ebda dokument jew informazzjoni oħra ma kienu reġistrati għal dan l-effett mar-Reġistratur tal-Kumpanniji u ma kienu aċċessibbli għall-pubbliku.

(4) F'każ ta' ċessjoni favur mezz tas-*securitisation*, ma għandux jinħtieġ li ċ-ċessjoni jkollha prezz, jew meta jinftiehem prezz, dak il-prezz ikun wieħed fiss jew determinat. Il-korrispettiv jista' jkun ukoll wieħed determinabbli b'referenza għal kull formula li jista' jkun hemm ftehim fuqha, jew ikun għal u skont il-pattijiet ta' operazzjoni tas-*securitisation*.

(5) Kemm-il darba l-partijiet ta' xi trasferiment lil mezz tas-*securitisation* ma jkunux jipprovdu mod ieħor, jew il-mezz tas-*securitisation* jassumi b'mod espress kull obbligu, id-debitur sottostanti ma għandu jkollu ebda dritt jew jedd kontra l-mezz tas-*securitisation* b'konnessjoni ma' ebda obbligu relatat mal-assi tas-*securitisation*. Id-debitur sottostanti għandu jkompli jgawdi d-drittijiet kollha taħt il-kuntratt ta' ċessjoni kontra l-oriġinatur li għandu jibqa' unikament responsabbli għat-twettiq tal-obbligi kollha taħt dak il-kuntratt.

(6) Ċessjoni favur mezz tas-*securitisation* ma jkunx validu sakemm ma jkunx hemm evidenza bil-miktub. Iċ-ċessjoni ta' assi lil mezz tas-*securitisation* ikun komplet u l-proprjetà tal-assi tkun akkwistata *ipso jure* mill-mezz tas-*securitisation* hekk kif iċ-ċessjoni tinkiteb skont dan l-Att u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 1469 tal-Kodiċi Ċivili ma għandhomx ikunu japplikaw.

Kap. 16.

Ċessjoni ta' assi tas-*securitisation* eżistenti.

11. (1) Iċ-ċessjoni ta' assi tas-*securitisation* lil mezz tas-*securitisation* għandu jkun validu u effettiv jekk iċ-ċessjoni tidentifika mill-inqas żewġ karatteristiċi li ġejjin tal-klassi ta' riċevibbli li huma soġġetti għaċ-ċessjoni:

(*a*) it-tip ta' dejn jew l-assi jew il-kuntratt li jwassal għad-dejn;

(*b*) il-klassi jew it-tip tad-debituri;

(*ċ*) il-perjodu tal-ħlas lura meta d-djun ikunu dovuti;

sabiex kull parti interessata tingħata l-opportunità li tiddetermina liema riċevibbli jkunu inklużi fiċ-ċessjoni u m'għandux jinħtieġ li l-isem tad-debitur jew tad-debituri, id-data jew l-ammont ta' kull dejn partikolari jiġu speċifikati.

(2) Meta l-partijiet għal ċessjoni jitolbu li dejn partikolari ma jkunx inkluż fiċ-ċessjoni, il-kwistjoni għandha tiġi riżolta kif hemm provdut għalih fiċ-ċessjoni, u l-prezz aggregat, jekk ikun hemm, għat-trasferiment għandu jiġi aġġustat, jekk it-talba tkun ġustifikata, billi l-valur tad-dejn jitnaqqas minn hemm, u dan l-aġġustament ma għandu jaffettwa bl-ebda mod il-validità jew l-effetti taċ-ċessjoni ta' riċevibbli oħra.

Ċessjoni ta' riċevibbli futuri.

12. (1) Ir-riċevibbli futuri ta' oriġinatur, inklużi talbiet futuri kontra debituri futuri, jistgħu jkunu s-suġġett ta' ċessjoni favur mezz ta' *securitisation*. Dik iċ-ċessjoni għandha tkun valida u effettiva jekk tidentifika mill-inqas wieħed mill-fatturi tal-klassi ta' riċevibbli li huwa soġġett għaċ-ċessjoni minn kull wieħed mill-Fatturi A u Fatturi B, elenkati fis-subartikolu (2), sabiex tagħti lil kull parti interessata l-opportunità li tiddetermina b'mod raġonevoli liema riċevibbli huma inklużi fiċ-ċessjoni u ma jkunx jinħtieġ li l-isem tad-debitur jew debituri, id-data jew l-ammont ta' kull dejn partikolari jiġu speċifikati.

(2) Għandhom ikunu indikati bħala:

Fatturi A

(*a*) it-tip tad-dejn jew l-assi jew il-kuntratt li jwassal għad-dejn;

(*b*) il-klassi jew it-tip tad-debituri;

(*ċ*) l-assi, inklużi assi futuri, li jwasslu għar-riċevibbli; u

Fatturi B

(*a*) il-perjodu ta' żmien li fih jista' jseħħ id-dejn;

(*b*) il-perjodu tal-ħlas lura meta d-djun ikunu dovuti.

(3) Iċ-ċessjoni ta' xi riċevibbli futur wieħed jew aktar tkun effettiva fil-ħin tal-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali taċ-ċessjoni bejn iċ-ċedent u ċ-ċessjonarju mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' xi att ġdid ta' trasferiment biex ikun ċedut kull riċevibbli ta' dak it-tip hekk kif dan jiġi fis-seħħ.

(4) Avviż ta' ċessjoni mogħtija skont dan l-Att fil-ħin tal-operazzjoni tas-*securitisation* għandha tkun valida u effettiva dwar riċevibbli futur u ma għandhiex għalfejn tkun ripetuta la darba riċevibbli jidħol fis-seħħ.

(5) Riċevibbli futuri jistgħu ukoll ikunu s-suġġett ta' kull sigurtà kollaterali jew kollaterali ta' trasferiment ta' titolu.

Forma tal-avviż. Kap. 16.

13. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili, f'każ ta' ċessjoni ta' assi ta' *securitisation* lil mezz ta' *securitisation*, id-debitur għandu jiġi kunsidrat li jkun ġie notifikat biċ-ċessjoni meta xi wieħed minn dawn l-avvenimenti li ġejjin li jseħħu skont l-għażla taċ-ċedent jew taċ-ċessjonarju:

(*a*) man-notifika tal-avviż lid-debitur b'kull tip ta' kitba; jew

(*b*) mal-pubblikazzjoni ta' avviż kif ġej:

(i) f'gazzetta ta' kuljum li tiġi ċirkolata eskluživament jew prinċipalment f'Malta, jew

(ii) meta jkun jidher li l-maġġoranza tad-debituri jirrisjedu barra minn Malta, f'gazzetta ta' kuljum li tiġi ċirkolata eskluživament prinċipalment f'dik il-ġurisdizzjoni barra minn Malta, jew

(*ċ*) meta jkun hemm xi dubju fejn ikunu jirrisjedu l-maġġoranza tad-debituri, f'gazzetta ta' kuljum li jkollha ċirkolazzjoni internazzjonali mferrxa.

(2) Dak l-avviż għandu jkun effettiv għall-iskopijiet u l-effetti kollha tal-Kodiċi Ċivili fir-rigward ta' terzi persuni, inkluż id-debitur, kif ġej: Kap. 16.

Kap. 12.

(*a*) jekk l-avviż isir skont l-artikolu 187 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, fid-data tan-notifika u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom jiddeterminaw id-data ta' dik in-notifika; jew

(*b*) jekk l-avviż ikun ġie notifikat bil-posta, jumejn wara li ċ-ċedent jew iċ-ċessjonarju jkun imposta l-avviż bil-miktub kien jintbagħat lejn l-aħħar indirizz magħruf tad-debitur; jew

(*ċ*) jekk in-notifika tal-avviż issir permezz ta' pubblikazzjoni f'gazzetta, il-ħin tal-ftuħ għax-xogħol fil-post fejn jiġi pubblikat l-avviż fil-gazzetta; jew

(*d*) jekk in-notifika tal-avviż issir b'mezz elettroniku, ġurnata waħda wara li jkun ntbagħat l-avviż elettroniku, skont il-każ, kemm-il darba dak l-avviż ma jkunx fih espressament xi data iktar tard meta għandu jidħol fis-seħħ.

(3) L-istess regoli għandhom japplikaw, *mutatis mutandis*, għan-notifika ta' avviżi meħtieġa dwar ir-rahan ta' assi ta' *securitisation*, u l-artikolu 1966 tal-Kodiċi Ċivili għandu jiftiehem f'dan is-sens. Kap. 16.

(4) Jekk, waqt il-perjodu bejn id-data taċ-ċessjoni tal-assi ta' *securitisation* u n-notifika kif hemm imsemmi fis-subartikoli ta' hawn qabel, iċ-ċedent isir insolventi, dik l-insolvenza ma għandu jkollha ebda effett fuq dik iċ-ċessjoni u kull notifika taċ-ċessjoni magħmula skont is-subartikoli ta' hawn qabel għandha tkun waħda

valida u effettiva.

(5) In-notifika taċ-ċessjoni għandha tidentifika l-fatturi talklassi tar-riċevibbli kif hemm stipulat fl-artikoli 11 jew 12, skont il-każ.

14. (1) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin tal-Kodiċi Ċivili ma għandhomx ikunu japplikaw f'każ ta' ċessjoni ta' assi ta' *securitisation* lil mezz ta' *securitisation*:

Modifika ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili. Kap. 16.

(*a*) l-artikolu 1483(1);

(*b*) l-artikolu 1056(1); u

(*ċ*) l-artikolu 2013(3).

(2) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin tal-Kodiċi Ċivili għandhom japplikaw soġġett għall-modifiki hawn imsemmija: Kap. 16.

(*a*) l-artikolu 1968(1) tal-Kodiċi Ċivili ma għandux japplika, u meta l-oġġett mogħti b'rahan lil mezz ta' *securitisation* ikun dejn, il-mezz tas-*securitisation* għandu, kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra mal-oriġinatur, ikun responsabbli għall-ġbir ta' dak id-dejn meta dan jimmatura u l-mezz ta' *securitisation* jista' jpoġġi l-flejjes jew affarijiet oħrajn li rċieva kif miftiehem, jew fin-nuqqas ta' tali ftehim, jista' jżomm l-istess bħala sigurtà għad-dejn sakemm dan isir dovut li jitħallas; Kap. 16.

(*b*) mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-partijiet biex iċedu drittijiet permezz ta' atti pubbliċi u jirreġistrawhom skont l-artikoli 2051 u 2052 tal-Kodiċi Ċivili, l-artikolu 1470(2) ma għandux japplika meta dritt li jkun ġej minn att pubbliku, inkluż kull dritt ipotekarju, jiġi trasferit lil, jew minn, mezz ta' *securitisation*; u Kap. 16.

(*ċ*) l-artikoli 1980 sa 1984 tal-Kodiċi Ċivili m'għandhomx japplikaw u mezz ta' *securitisation* għandu jkollu dritt ta' użu u d-dritt li jerġa' jingħata b'rahan, fuq kull assi ta' *securitisation* li kien mogħti b'rahan, ċedut jew mogħti għal raġuni ta' operazzjoni tas-*securitisation*. Kap. 16.

(3) Għall-iskopijiet tal-artikolu 1475 tal-Kodiċi Ċivili u għall-iskopijiet ta' operazzjoni ta' *securitisation* - Kap. 16.

(*a*) kemm-il darba ċ-ċessjoni espressament ma tipprovdix xort'oħra, iċ-ċessjoni tad-dejn għandha tinkludi ukoll il-garanzija ta' kull xorta jew indemnizz għall-ħlas tad-dejn;

(*b*) iċ-ċessjoni tad-dejn għandha tinkludi kull garanzija, ta' liema xorta tkun jew indemnizz li tkun aċċessorja għad-dejn u dan minkejja kull projbizzjoni jew restrizzjoni kontrattwali kontra ċessjoni bħal din tad-dejn fil-kuntratt tal-garanzija, li tkun jew indemnizz. Il-Ministru, b'parir tal-awtorità kompetenti, jista' permezz ta' avviż jiddikjara t-tipi ta' garanziji, jew indemnizz li dwarhom din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika; u

(*ċ*) kull avviż ta' ċessjoni li ssir lid-debitur jew lil klassi ta' debituri skont dan l-Att, għandu jkollha effett għar-rigward tal-persuni kollha li jkunu qegħdin jagħtu dik il-garanzija, jew dak l-indemnizz mingħajr il-ħtieġa ta' ebda avviż jew formalitajiet oħra dwarhom.

L-assunzjoni tar-riskji.

15. (1) Kull riskju u r-riskji kollha jistgħu jkunu assunti minn mezz tas-*securitisation* u jiġu *securitised* skont dan l-Att.

(2) Il-mezz ta' *securitisation* jista' jassumi riskji billi jakkwista assi, jiggarantixxi jew jassumi obbligi, jidħol f'kuntratti derivattivi jew jikkommetti lilu nnifsu b'kull mod ieħor.

(3) Kemm-il darba il-partijiet ma jiddeterminawx mod ieħor espressament bil-miktub, assunzjoni ta' riskju u kull *hedging* jew operazzjoni ta' derivattiva jew prodott mdaħħal fil-kuntest ta' operazzjoni ta' *securitisation* għal kull raġuni li tkun ma għandux jitqies li jkun kuntratt ta' assigurazzjoni għall-effetti u l-iskopijiet kollha tal-liġi.

Krediturі tas-*securitisation*.

16. (1) Sakemm ma jkunx determinat speċifikament bil-miktub mod ieħor fil-pattijiet tal-ħruġ tat-titoli:

(*a*) id-detenturi tat-titoli maħruġa minn mezz ta' *securitisation* għandhom ikollhom privileġġ fuq l-assi tas-*securitisation* u dan il-privileġġ għandu jiggrada qabel it-talbiet l-oħra kollha fil-liġi, ħlief għal krediturі oħrajn ta' *securitisation* li jgawdu gradazzjoni mogħtija lilhom qabel bil-kunsens jew l-għarfien tal-imsemmija detenturi; u

(*b*) l-imsemmi privileġġ jestendi għall-qligħ mnissel minn assi ta' *securitisation*, għal kull flejjes riċevuti bħala pagament u għall-assi fejn dawn jiġu investiti, jekk ikun hemm.

(2) Jekk jintuża mezz ta' akkwist f'operazzjoni ta' *securitisation* u dak il-mezz jkun differenti mill-mezz li jkun qed joħroġ it-titoli, l-imsemmi privileġġ għandu joħroġ mill-assi tas-*securitisation* tal-mezz tal-akkwist.

(3) L-imsemmi privileġġ joħroġ mil-liġi u ma għandu jkun reġistrat f'ebda reġistru.

(4) Il-kondizzjonijiet tal-ħruġ ta' strumenti finanzjarji mill-mezz ta' *securitisation* għandhom ikunu vinkolanti fuq il-mezz tas-*securitisation*, il-krediturі tas-*securitisation* jew persuni oħrajn li jkunu taw il-kunsens tagħhom għal dan, inkluż fil-każ fejn il-mezz tas-*securitisation* jitqiegħed fi proċeduri ta' xoljiment u stralċ, proċedura biex il-kumpannija tirkupra, rikostruzzjoni tal-kumpannija jew proċeduri oħra li jaffettwaw id-drittijiet tal-krediturі b'mod ġenerali.

(5) L-ebda persuna, ħlief kreditur ta' *securitisation*, ma jista' jitlob il-ħruġ jew inforzar ta' xi att kawtelatorju jew mandat kontra l-mezz tas-*securitisation* ħlief meta l-qorti tkun sodisfatta li kien hemm frodi daparti tal-mezz tas-*securitisation*.

17. (1) Il-partijiet ta' operazzjoni ta' *securitisation* għandhom ikunu liberi jagħżlu l-liġi li tirregola kuntratti relatati ma' jew anċillari għal operazzjoni ta' *securitisation*.

Regoli tad-Dritt Internazzjonali Privat.

(2) Il-Ministru, bil-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regoli fuq il-liġi applikabbli għal kwistjonijiet relatati ma', jew anċillari għal, operazzjonijiet ta' *securitisation*, fejn il-liġi ta' pajjiż, li mhux Malta, tista' tkun tapplika inkluži, mingħajr limitazzjoni:

(*a*) regoli fuq il-liġi adatta għal kull kuntratt;

(*b*) validità formali u materjali ta' kull kuntratt;

(*ċ*) drittijiet ta' terzi persuni bl-għemil ta' kuntratt;

(*d*) kwistjonijiet ta' proprjetà relatati ma' operazzjonijiet ta' *securitisation*; u

(*e*) prijoritiajiet dwar id-drittijiet ta' terzi persuni.

TAQSIMA IV

REGOLAMENT TA' MEZZI TA' *SECURITISATION*

18. L-ebda mezz stabbilit taħt il-liġijiet ta' Malta ma jista' jibda' jinnegozja bħala mezz ta' *securitisation* f'Malta jew minn Malta sakemm javża lill-awtorità kompetenti fuq il-formola adatta li jkun bi ħsiebu jidħol f'operazzjoni waħda jew iżjed ta' *securitisation*.

Mezzi ta' *securitisation*.

19. (1) Għall-iskopijiet ta' dan l-artikolu:

Mezzi ta' *securitisation* pubbliċi. *Emendat: A.L. 427 tal-2007.*

(*a*) mezz ta' *securitisation* pubbliku jfisser mezz ta' *securitisation* li joħroġ jew jixtieq joħroġ strumenti finanzjarji lill-pubbliku fuq bażi kontinwa; u

(*b*) il-frażi "joħroġ strumenti finanzjarji lill-pubbliku" għandu jkollha l-istess tifsira bħall-frażi "offerti magħmula lill-pubbliku", kif hemm imfassal fl-artikolu 2(3) tal-Att dwar il-Kumpanniji.

Kap. 386.

(2) Mezz ta' *securitisation* pubbliku għandu japplika bil-miktub għal liċenza taħt dan l-Att lill-awtorità kompetenti qabel ma jinħarġu strumenti finanzjarji lill-pubbliku.

(3) L-applikazzjonijiet kollha għal liċenza ta' mezzi ta' *securitisation* pubbliċi għandhom ikunu f'dik il-forma u akkompanjati b'dik l-informazzjoni, u għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti kif jistgħu jkunu ordnati minn żmien għal żmien b'direttiva u applikazzjoni li tista' tkun revokata biss b'notifika bil-miktub lill-awtorità kompetenti fil-perjodu qabel ma din tkun inħarġet jew ġiet miċħuda.

(4) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa biex tirrikjedi kull mezz ta' *securitisation* pubbliku biex tipprovdi dik l-informazzjoni li tqies meħtieġa għall-iskopijiet biex tiddetermina applikazzjoni għal liċenza jew għal iskopijiet biex tiddetermina jekk għandhiex tirrestriġi jew tirrevoka liċenza.

(5) L-ebda mezz ta' *securitisation* pubbliku ma għandu jingħata liċenza sakemm:

(*a*) il-mezz ta' *securitisation* pubbliku jkollu

organizzazzjoni adegwata u riżorsi adegwati biex jitwettaq in-negozju tiegħu;

(*b*) il-persuni kollha li għandhom effettivament imexxu n-negozju tal-mezz ta' *securitisation* pubbliku jkunu persuni adatti li jiżguraw l-amministrazzjoni prudenti tiegħu; u

(*ċ*) il-mezz ta' *securitisation* pubbliku jissodisfa dawk il-kondizzjonijiet l-oħra li jistgħu jiġu stipulati b'direttivi maħruġin mill-awtorità kompetenti.

(6) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina kull applikazzjoni għal liċenza fi żmien xahar wara li tirċievi l-applikazzjoni jew, jekk l-applikazzjoni ma tħarisx is-subartikolu (3), jew tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali, fi żmien xahar wara l-osservanza tal-imsemmi subartikolu jew l-għoti tal-informazzjoni skont il-każ, skont liema jkun l-iżjed tard. F'kull każ, applikazzjoni għandha tkun determinata fi żmien xahrejn wara li l-awtorità tkun rċevietha.

(7) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina applikazzjoni billi tagħmel xi ħaġa minn dawn li ġejjin:

(*a*) toħroġ liċenza mingħajr kondizzjonijiet;

(*b*) toħroġ liċenza bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li hi tqies xierqa;

(*ċ*) tirrifjuta li toħroġ liċenza; u jekk l-awtorità tirrifjuta applikazzjoni, hija għandha tinforma lill-applikant bir-raġunijiet tar-rifjut tagħha bil-miktub.

(8) Meta għal xi raġuni l-awtorità kompetenti tonqos milli tiddetermina applikazzjoni għal liċenza fil-perjodu stipulat taħt is-subartikolu (6), dak il-fatt għandu jitqies li jikkostitwixxi rifjut biex toħroġ il-liċenza.

(9) (*a*) Mingħajr preġudizzju għal xi waħda mis-setgħat mogħtija lilha b'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidrilha meħtieġ, tagħti b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi, u kull persuna li lilha jingħata l-avviż għandha tobdi, tħares u xort'oħra tagħti effett lil kull direttiva bħal dawk fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva.

(*b*) Is-setgħa li tagħti direttivi taħt dan is-subartikolu għandha tinkludi is-setgħa li tvarja, tibdel, iżżid jew tirtira kull direttiva, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew direttivi oħra.

(*ċ*) Meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi hekk jitolbu, tista' f'kull żmien tagħmel pubblika kull direttiva li tkun tat taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(10) Liċenza għandha awtomatikament tieqaf milli jkollha kull effett jekk id-detentur:

(*a*) jirrinunzja għal-liċenzja tiegħu; jew

(*b*) ma jibdiex in-negozju skont il-liċenza fi żmien erbgħa

u għoxrin xahar mill-ħruġ tagħha jew f'perjodu ta' żmien ieħor kif jista' jkun speċifikat fil-liċenza; jew

(*ċ*) ikun dikkjarat fallut jew jidħol f'proċeduri ta' stralċ.

(11) L-awtorità kompetenti tista' timponi restrizzjonijiet fuq liċenza jew tista' tirrevoka liċenza f'kull waħda minn dawn iċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(*a*) jekk xi dokument jew informazzjoni li takkompanja applikazzjoni għal liċenza jew xi informazzjoni konnessa mogħtija magħha hija falza f'xi ħaġa materjali jew jekk id-detentur ta' liċenza jaħbi minn, jew ma javżax lill-awtorità kompetenti b'xi dokument jew informazzjoni jew bdil fihom li huwa kellu l-obbligu li jikxef jew javża taħt dan l-Att; jew

(*b*) jekk id-detentur jonqos milli jħares xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew direttiva maħruġa taħt dan l-Att jew il-kondizzjonijiet li taħthom tkun nħarġet il-liċenza; jew

(*ċ*) jekk id-detentur x'aktarx mhux ser ikun jista' jħares l-obbligazzjonijiet tiegħu.

(12) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tvarja jew tneħħi kull restrizzjoni imposta taħt is-subartikolu preċedenti.

(13) Meta l-awtorità kompetenti tkun bi ħsiebha tirrestriġi jew tirrevoka liċenza jew tvarja xi restrizzjoni, hija għandha tinnotifika lill-mezz ta' *securitisation* pubbliku b'din l-intenzjoni bil-miktub; din in-notifika għandha tispeċifika l-bażi li fuqha l-awtorità kompetenti għandha intenzjoni li tieħu azzjoni u għandha tispeċifika perjodu li fih il-mezz ta' *securitisation* pubbliku għandu jkun intitolat li jressaq l-ilmenti tiegħu lill-awtorità kompetenti għaliex din l-azzjoni ma għandhiex tittieħed. Sakemm l-awtorità kompetenti ma tiddeedix li l-kwistjoni hija urġenti, hija m'għandha timponi jew tvarja ebda restrizzjoni jew tirrevoka ebda liċenza qabel l-iskadenza ta' dan il-perjodu.

(14) Kull persuna li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-awtorità kompetenti:

(*a*) li tirrifjuta applikazzjoni għal liċenza;

(*b*) li timponi xi kondizzjoni fuq l-għoti ta' liċenza;

(*ċ*) li timponi jew tvarja xi restrizzjoni;

(*d*) li tirrevoka liċenza; jew

(*e*) għax l-awtorità kompetenti tonqos milli tiddetermina applikazzjoni għal liċenza taħt is-subartikolu (7),

tista' tappella quddiem it-Tribunal tas-Servizzi Finanzjarji kontra dik id-deċiżjoni fil-perjodu u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti taħt l-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Kap. 330.

(15) Kull persuna li tikser jew ma tħarisx id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), jew tikser jew ma tħarisx xi kondizzjoni, obbligu, rekwiżit, direttiva jew ordni magħmulin jew mogħtija taħt dan l-artikolu, tkun ħatja ta' reat.

(16) Persuna ħatja ta' reat taħt id-dispożizzjonijiet tas-

subartikolu (15) għandha, meta tinsab ħatja, teħel multa li ma taqbiżx il-mija u sittax-il elf u erba' mija u tmienja u sittin euro u sebgħa u sittin ċenteżmu (116,468.67). L-ebda proċeduri dwar reat taħt dan l-artikolu ma għandhom jinbdew mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.

Regoli. *Emendat: V.2020.52.*

20. (1) Sabiex ikunu jistgħu jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew id-dispożizzjonijiet ta' xi regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' mezzi ta' *securitisation* jew operazzjonijiet ta' *securitisation*, l-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, toħroġ u tippubblika regoli kif meħtieġa jew xierqa b'konnessjoni magħhom. Ir-regoli jkunu jorbtu lill-mezzi ta' *securitisation* u lill-krediturі ta' *securitisation* u lil persuni oħra kif jiġi speċifikat fihom.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta' qabel, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ regoli li tqis li jkunu xierqa:

(*a*) għall-iskop li tistabbilixxi kondizzjonijiet li għandhom ikunu sodisfatti minn mezz ta' *securitisation* pubbliku biex jakkwista liċenza taħt dan l-artikolu;

(*b*) għar-regolament tal-kustodja tal-assi u tal-istrumenti finanzjarji tal-mezz ta' *securitisation* pubbliku; u

(*ċ*) għall-iskopijiet biex tirrikjedi stqarrijiet perjodiċi mill-mezzi ta' *securitisation* pubbliċi.

TAQSIMA V

MIXXELLANJI

Segretezza professjonali, kunfidenzjalità u protezzjoni tad-*data*.

21. (1) Kull *data* jew informazzjoni li tiġi trasferita bejn il-partijiet f'kuntest ta' operazzjoni ta' *securitisation* għandha tkun trasferibbli b'mod xieraq mingħajr ebda restrizzjoni jew limitazzjoni, għalkemm dik id-*data* jew informazzjoni għandha żżomm l-istat ta' segretezza jew kunfidenzjalità tagħha għal kull effett u skop ieħor.

Kap. 586.

(2) Fil-kuntest ta' operazzjoni ta' securitisation, skont l-obbligi li joħorġu mill-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*, involuti:

(*a*) kull trasferiment ta' *data* personali għandu jitqies li jkun għal skop li jirrigwarda interess leġittimu ta' min ikun qed jittrasferixxi u min ikun qed jirċievi dik id-*data*, sakemm ma jintweriex li dak l-interess ikun superat mill-interess tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-*data* u b'mod partikolari id-dritt tal-privatezza; u

Kap. 586.

(*b*) kull trasferiment ta' *data* personali lil pajjiż terz li ma jiżgurax livell adegwat ta' protezzjoni fi ħdan it-tifsira tal-artikolu 10 tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* ma għandux jirrikjedi l-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-*Data*, meta l-kontrollur ikun jipprovdi salvagwardji adegwati, li jistgħu jirriżultaw b'mod partikolari permezz ta' dispożizzjonijiet kontrattwali xierqa, għar-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet u l-

libertajiet fundamentali tal-individwi u fir-rigward tal-eżerċizzju tagħhom.

(3) Għall-iskopijiet tal-paragrafi preċedenti, *data* jew informazzjoni li tiġi trasferita bejn persuni fil-kuntest ta' operazzjoni ta' *securitisation* għandhom jitqiesu li jinkludu *data* jew informazzjoni trasferita bejn l-oriġinatur u l-mezz ta' *securitisation*, jew bejn mezzi ta' *securitisation*, jew bejn il-mezz ta' *securitisation* u kull persuna oħra li jkollha d-delega tar-responsabbiltajiet u l-funzjonijiet tal-amministrazzjoni, jew bejn il-mezz ta' *securitisation* u rappreżentant tal-investituri, jew bejn l-oriġinatur jew il-mezz ta' *securitisation* u aġenziji li jiggradaw il-kreditu, jew bejn l-oriġinatur jew il-mezz tas-*securitisation* u kull kontro-parti f'kuntratt ta' derivattiva, min qed jislef, fornitur tal-likwidità jew fornitur ta' appoġġ tal-kreditu.

Dispożizzjonijiet mixxellanji.

22. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, ikun leġittimu li:

(*a*) id-dokumenti kostituttivi tal-mezz ta' *securitisation*:

(i) jagħtu s-setgħa li jiġu appuntati diretturi f'kull kreditur ta' *securitisation* jew klassi tal-istess, b'esklużjoni għal persuni oħra;

(ii) jagħtu s-setgħa li jintalab jew jitqiegħed mezz ta' *securitisation* fi proċeduri ta' xoljiment u stralċ, proċedura biex tirkupra l-kumpannija, rikostruzzjoni tal-kumpannija jew proċeduri oħra li jolqtu d-drittijiet tal-krediturі b'mod ġenerali, f'kull kreditur ta' *securitisation* jew klassi tal-istess, b'esklużjoni għal persuni oħra;

(*b*) mezz ta' *securitisation* jidħol f'kull ftehim li fih dispożizzjonijiet li permezz tagħhom krediturі ta' *securitisation* jew kull azzjonist tal-mezz ta' *securitisation*, inkluż l-oriġinatur, jaċċetaw li jirrestringu jew iċedu d-dritt tagħhom biex jibdew il-proċess li jwassal għal proċeduri ta' xoljiment u stralċ, proċedura biex tirkupra l-kumpannija, rikostruzzjoni tal-kumpannija jew il-proċeduri kollha li jolqtu d-drittijiet tal-krediturі b'mod ġenerali b'konnessjoni ma' mezz ta' *securitisation*, jew biex jittrasferixxu dak id-dritt lil xi persuna; u

(*ċ*) mezz ta' *securitisation* jidħol fi ftehim mal-oriġinatur bl-effett li l-oriġinatur jingħata drittijiet mill-mezz ta' *securitisation* fuq l-assi kollha jew parti mill-assi tas-*securitisation* tal-mezz ta' *securitisation* li jistgħu jkunu disponibbli wara l-ħlas tal-krediturі tas-*securitisation*.

Kap. 386.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 110(1) tal-Att dwar il-Kumpanniji ma għandux japplika għall-għoti ta' assistenza finanzjarja minn mezz ta' *securitisation*, kemm-il darba l-mezz ta' *securitisation* ma jkunx kostitwit bħala kumpannija pubblika b'responsabbiltà limitata.

(3) Sakemm ma jkunx provdut xort'oħra fid-dokumenti

kostituttivi tal-mezz ta' *securitisation*, mezz ta' *securitisation* għandu jkollu s-setgħa li joħroġ strumenti finanzjarji li l-valur jew il-qligħ tagħhom ikun marbut ma' kompartimenti, assi jew riskji speċifiċi, jew liema ħlas lura jkun soġġett għall-ħlas lura ta' strumenti oħrajn, ċerti talbiet jew ċerti kategoriji ta' ishma. Jekk il-mezz tal-akkwist jkun differenti mill-mezz tal-ħruġ, il-valur, il-qligħ tagħhom u l-kondizzjonijiet ta' ħlas lura jistgħu jkunu marbutin ukoll mal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-mezz tal-akkwist. Detenturi ta' strumenti finanzjarji bħal dan għandhom igawdu l-privileġġ li joħroġ mill-artikolu 16(1).

(4) Kull kuntratt li jsir b'konnessjoni ma' operazzjoni ta' *securitisation* għandu jkun validu u inforzabbli skont il-pattijiet tiegħu, u fejn il-partijiet jaqblu bil-miktub fuq l-effetti li jġib miegħu avveniment speċifikat, ebda parti ma għandha teħtieġ li tinkiser deċiżjoni jew dikjarazzjoni mill-qorti li tkun tikkonferma li l-avveniment speċifikat ikun seħħ jew ma seħħx.

Kap. 12.

(5) Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu XVII tal-Kodiċi Ċivili jew ta' kull parti oħra tal-Kodiċi Ċivili jew ta' kull liġi oħra sakemm dawn jillimitaw jew jirrestringu l-imposizzjoni ta' mgħax u mgħax kompost, ma għandhomx japplikaw għal djun jew obbligi oħrajn ħerġin mill-kuntest ta' operazzjoni ta' *securitisation* taħt dan l-Att; u għandu jkun leġittimu li l-ammont tal-imgħax dovut għar-rigward ta' dejn bħal dan jew obbligu ieħor bħal dak jaqbeż l-ammont tal-kapital dovut fir-rigward ta' dejn jew obbligu bħal dak.

(6) L-ebda qorti jew tribunal ta' arbitraġġ ma jista' jagħti jew jippermetti ebda moratorju jew twaqqif, ikun kif ikun, b'konnessjoni ma' mezz ta' *securitisation*.

Setgħa għall-ħruġ ta' regolamenti. *Emendat: V.2020.53.*

23. (1) Il-Ministru jista', b'parir tal-awtorità kompetenti, jagħmel ir-regolamenti li jistgħu jkunu meħtieġa biex jagħti effett lil kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u jista' jemenda jew jirrevoka dawk ir-regolamenti.

(1A) Bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti sabiex jipprovdu għal u jirregolaw il-ħlas minn xi persuna, korp jew mezzi ta' *securitisation*, skont il-każ, ta' kull dritt u ħlasijiet oħra dwar kull talba, applikazzjoni jew kull ħaġa oħra li tista' tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, inklużi kull dritt u ħlasijiet oħra fir-rigward ta' xi permess, awtorizzazzjoni, reġistrazzjoni, rikonoxximent, eżenzjoni jew xi benefiċċju ieħor, kif ukoll kull dritt u ħlas fir-rigward tal-funzjonijiet regolatorji, superviżorji jew investigattivi tal-awtorità kompetenti, pagabbli lill-awtorità kompetenti dwar kull ħaġa provdut għaliha b'dan l-Att jew taħtu jew kull regolament magħmul taħt dan l-artikolu, kif jista' jiġi preskitt.

(2) Regolamenti magħmula taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jistgħu jsiru bil-lingwa Ingliża biss.

Applikabbiltà ta' dan l-Att.

24. Dan l-Att għandu japplika biss għal *securitisation* jew operazzjonijiet ta' *securitisation* meta:

(*a*) il-valur tal-operazzjoni ta' *securitisation*, jew il-valur tal-istrumenti finanzjarji maħruġa mill-mezz ta'

securitisation ikun jeċċedi dak il-valur minimu li jidher f'avviż maħruġ mill-awtorità kompetenti minn żmien għal żmien, jew

(*b*) operazzjoni ta' *securitisation* speċifika tkun ġiet xort'oħra approvata bil-miktub mill-awtorità kompetenti.

It-test Ingliż għandu jipprevali.

25. F'dan l-Att u fir-regoli magħmulin bis-saħħa tiegħu, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Ingliż u dak Malti, ikun it-test Ingliż li jipprevali.